



PUTUSAN
Nomor 639/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Afi Budi Purnomo Bin Lasmijan;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 th / 2 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pantiharjo Rt.02/Rw.01 Kecamatan Kaliori
Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didakwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif Nomor Reg.Perk.: PDM-24/M.3.21/Eku.2/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AFI BUDI PURNAMA Bin (Alm) LASMIJAN, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2023/PT SMG



pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Dermaga TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang telah menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada bulan Mei 2023 Terdakwa AFI BUDI PURNOMO BinLASMIJAN (alm) selaku marketing di wilayah Pelabuhan Rembang mendapatkan pemesanan pengisian BBM Non Subsidi sebanyak 12 KL dari JAYADI selaku pemilik Kapal Motor (KM) Putra Usaha 01 GT 106 untuk diisikan ke kapal tersebut di Pelabuhan Rembang dan Terdakwa menyanggupinya atau mengiyakannya dan selanjutnya Terdakwa mengirim Purchase Order kepada PT. Riski Abadi Hartata untuk memesan BBM Non Subsidi sebanyak 10 KL dan untuk menggenapi 12 KL Terdakwa AFI BUDI PURNOMO Bin LASMIJAN (alm) mempunyai simpanan BBM Bio Solar (subsidi) sebanyak 2 KL yang disimpan di dalam Drum Penguin Kapasitas 1 KL yang berada di Dekat TPI sebelah Timur Pelabuhan Tasik Agung Rembang sebanyak 2 (dua) buah drum Penguin.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa AFI BUDI PURNOMO Bin LASMIJAN (alm) memerintahkan agar Saksi PANDOLI untuk melangsir BBM Bio Solar dari derigen sejumlah 60 (Enam puluh) derigen yang berada di Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang untuk diangkut menuju Dermaga sebelah timur TPI Tasik Agung Rembang untuk dimasukkan kedalam Drum Penguin Kapasitas 1 KL.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SUTIYONO untuk mengangkut BBM Solar yang berada di Durum Penguin di Dermaga sebelah Timur TPI Tasik Agung Rembang yang telah bermuatan BBM diangkut dengan menggunakan kendaraan Roda Tiga Merk "Tossa" untuk dibawa menuju dermaga Barat TPI Tasik Agung Rembang untuk disikan ke KM Putra Usaha 01 GT 106.
- Bahwa pada saat sedang dilakukan kegiatan pengisian tersebut Sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polairud Polda Jateng diantaranya Saksi BAMBANG SUTEJO, SH, Saksi AKP KASIR, SH,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2023/PT SMG



Saksi BRIPKA ADI WIBOWO P dan BRIPDA DAFFA ALAN KRISNA Y yang melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terhadap pengisian BBM Solar yang berada diatas kendaraan Roda Tiga Merk "Tossa" Nopol H 5024 MR yang disikan ke KM Putra Usaha GT 106 adalah merupakan BBM Subsidi dari pemerintah, padahal untuk kapal KM Putra Usaha 01 GT 106 seharusnya menggunakan BBM Nonsubsidi sehingga dengan demikian terjadi penyimpangan/penyalahgunaan BBM Subsidi dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dimana BBM Bio Solar yang berasal dari SPDN 48.592.06 KUD Saroyo Mini diperuntukkan untuk ukuran / GT kapal 30 ke bawah.

- Bahwa dalam pemeriksaan ternyata diperoleh keterangan bahwa BBM Subsidi dari pemerintah sebanyak 2000 liter berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Saksi PANDOLI yang membeli dari SPDN 48.592.06 KUD Saroyo Mino Kab. Rembang dengan harga BBM Bio Solar adalah Rp. 6800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, saat itu dari jumlah sebanyak 1000 liter yang dibawa menggunakan Kendaraan Roda Tiga merk "Tossa" sudah diisikan ke KM Putra Usaha 01 GT 106 sebanyak 950 Liter dan masih tersisa sekitar 50 liter, dan 1 Drum penguin bermuatan BBM Subsidi lainnya masih berada di Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang, dan rencananya akan disikan ke KM Putra Usaha 01 GT 106 namun belum selesai pengisian tersebut sudah diketahui oleh Petugas Kepolisian yang datang ke TKP yang selanjutnya menghentikan kegiatan pengisian BBM tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka barang bukti BBM bersubsidi yang berhasil diamankan yaitu:
 - a. BBM $\pm$ 950 Liter yang berada di dalam Palka KM PUTRA USAHA 01 GT 106;
 - b. 1 (Satu) drum Penguin yang berisi 50 (lima puluh liter);
 - c. 1 (satu) Drum Penguin kosong;
 - d. Alkon dan selang;
- Dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan Terdakwa AFI BUDI PURNOMO membeli BBM Subsidi kepada Saksi PANDOLI adalah sebesar Rp. 6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) dan menjual kembali kepada



Sdr JAFAR selaku perwakilan pemilik kapal KM. PUTRA USAHA GT 106 sebesar Rp. 9800,- (Sembilan ribu delapan ratus) per liter.

- Dalam melakukan pengisian BBM Solar bersubsidi sebanyak 2000 Liter tersebut ke Kapal KM PUTRA USAHA GT 106, Terdakwa memberikan upah kepada sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 639/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 639/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang Nomor Reg.Perk.: PDM-24/M.3.21/Eoh.2/07/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa AFI BUDI PURNOMO Bin (Alm) LASMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan BBM' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian BBM di SPBN KUD SAROYO MINO;
 2. BBM BIO SOLAR 1.000 Liter yang dimuat dalam 1Drum Penguin;
 3. BBM BIO SOLAR 50 Liter yang dimuat dalam 1Drum Penguin;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Selang 10 meter untuk menyedot BBM dari Drum Pinguin untuk diisikan ke kapal;
5. Alkon 1 Unit Alat penyedot;
6. Drum Pinguin 5 buah Drum sebagai tempat untuk memuat BBM;
7. Kendaraan Roda Tiga 1 unit sebagai tempat untuk memuat BBM;
8. 1 (Satu) unit KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jenis Kapal penangkap Ikan digerikan oleh mesin Nissan RE8 002828 295 PK, panjang 21.30 meter, lebar 7.20 meter, dalam 2.95 meter Tonase Kotor 106, Tonase bersih 32.2;
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri No. 2011/Ia, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Juni 202;
10. 1 (Satu) Lembar Fotocopy PAS BESAR No. AL.520/03/21/UPP.Rbg-2022, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Januari 2022;
11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI No. 33.23.0001.134.00824, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jakarta 01 Februari 2023;
12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 No. AL.501/5/5/UPP.JWN-2023 dikeluarkan di Juwana tanggal 10 Februari 2023;
13. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/004/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
14. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/005/V/2023 tertanggal 28 April 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 003 GT 25 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
15. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/006/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. NEW HARUM SARI 2 GT 29 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
16. Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/022/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 01 GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
17. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/031/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM. GUNUNG BARU SARMANI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Lite;

18. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/039/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter ;

19. BBM Bio Solar sebanyak +794,936 Liter yang berada di dalam Drum Pinguin dengan kapasitas 1.000 liter.

Digunakan dalam perkara lain an. Tersangka PANDOLI BIN (Alm) MASKUR;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

- Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 6 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFI BUDI PURNOMO Bin (Alm) LASMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian BBM di SPBN KUD SAROYO MINO;
 - b. BBM BIO SOLAR 1.000 Liter yang dimuat dakam 1Drum Pinguin;
 - c. BBM BIO SOLAR 50 Liter yang dimuat dalam 1Drum Pinguin;
 - d. Selang 10 meter untuk menyedot BBM dari Drum Pinguin untuk diisikan ke kapal;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Alkon 1 Unit Alat penyedot;
- f. Drum Pinguin 5 buah Drum sebagai tempat untuk memuat BBM;
- g. Kendaraan Roda Tiga 1 unit sebagai tempat untuk memuat BBM;
- h. 1 (Satu) unit KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jenis Kapal penangkap Ikan digerikan oleh mesin Nissan RE8 002828 295 PK, panjang 21.30 meter, lebar 7.20 meter, dalam 2.95 meter Tonase Kotor 106, Tonase bersih 32.2;
- i. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri No. 2011/Ia, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Juni 202;
- j. 1 (Satu) Lembar Fotocopy PAS BESAR No. AL.520/03/21/UPP.Rbg-2022, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Januari 2022;
- k. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI No. 33.23.0001.134.00824, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jakarta 01 Februari 2023;
- l. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 No. AL.501/5/5/UPP.JWN-2023 dikeluarkan di Juwana tanggal 10 Februari 2023;
- m. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/004/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
- n. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/005/V/2023 tertanggal 28 April 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 003 GT 25 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
- o. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/006/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. NEW HARUM SARI 2 GT 29 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
- p. Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/022/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 01 GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
- q. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/031/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. GUNUNG BARU SARMANI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Lite;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/039/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter ;
- s. BBM Bio Solar sebanyak +794,936 Liter yang berada di dalam Drum Penguin dengan kapasitas 1.000 liter.

Digunakan dalam perkara lain an. Tersangka PANDOLI BIN (Alm) MASKUR;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

- Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 72/Akta.Pid.Sus/2023/PN Rbg yang dibuat oleh Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.. Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 6 September 2023 atas nama Terdakwa Afi Budi Purnomo bin Alm Lasmijan;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 72/ Pid.Sus/ 2023/ PN Rbg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan telah memberitahukan permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 72/Akta.Pid.Sus/2023/PN Rbg yang dibuat oleh Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan telah menerima Memori Banding dari Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023;
- Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa Nomor: 72/Akta.Pid.Sus/2023/PN Rbg yang dibuat oleh Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan telah menerima kontra memori banding dari Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023;



- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan telah menyerahkan kontra memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023;
- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rembang telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2023 supaya mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum disertai dengan mengajukan memori banding bertanggal 18 September 2023 yang selengkapnyanya terlampir di dalam berkas perkara dan pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, khususnya terhadap masyarakat karena dirasa masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditanggapi Terdakwa dengan mengajukan kontra memori banding bertanggal 26 September 2023 yang selengkapnyanya berbunyi terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rembang dalam memutuskan perkara Terdakwa, apakah ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau hukum materiil atau ada kekeliruan atau ada yang



kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat mengubah hal itu atau memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa dari memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rembang Nomor 72/Pid.Sus/2023.PN Rbg tanggal 6 September 2023, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Penuntut Umum berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari dakwaan melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Penuntut Umum menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rembang berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana '*Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak*' dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan teliti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 6 September 2023 tentang pertimbangan hukumnya, yang mana perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari



dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diuraikan dalam putusan pada halaman 20 - 22, sehingga Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam pemeriksaan tingkat banding perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa atas perbuatannya dengan pidana penjara sebagaimana diuraikan di atas, apakah pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dipandang telah tepat dan layak serta adil berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut cukup sebagai sarana pembinaan agar Terdakwa menjadi warga Negara yang baik dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan adil, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka permintaan banding dari Penuntut Umum tidak beralasan dan memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dinyatakan ditolak, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rembang Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 6 September 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tersebut statusnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan statusnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta dengan memperhatikan pidana yang dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;



2. Memperkuat putusan Putusan Pengadilan Rembang Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 6 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami: Supeno, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Bambang Utomo, S.H. dan Bambang Haruji, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Suhariyati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

I. Bambang Utomo, S.H.

Supeno, S.H.,M.Hum.

Ttd,

II. Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Suhariyati, S.H.